

अधिसूचना

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (महाराष्ट्र सुधारणा अधिनियम २०१८) अन्वये कलम ११(१) खालील अधिसूचना

क्रमांक :- भूसंपादन/एसआर/०३/२०२६, ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. संकिर्ण ११/२०१४/प्र.क्र.७७/अ-२, दि. १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त अधिसूचना” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, पुणे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त जमिन” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त सार्वजनिक प्रयोजन” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे;

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत;

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे;

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोटकलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे;

त्याअर्थी आता असे घोषित करण्यात येत आहे की, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही;

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल.

परंतु, आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही;

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (५) नुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश "उक्त नियम" असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे;

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्रमांक १७) पुणे यांस पदनिर्देशित करीत आहे.

अनुसूची - एक

जमिनीचे वर्णन

गाव - अंबडवेट		तालुका - मुळशी	जिल्हा - पुणे			
अनुक्रमांक	भूमापन क्र. / सर्व्हे नंबर	अंदाजित क्षेत्र (हे.आर.चौमी)	चतुःसिमा			
			पूर्व	पश्चिम	दक्षिण	उत्तर
१	७९/२/१अ	०.०६.००	रस्ता	७९/२/१अ	७९/२/१ब	नदी
२	७९/२/१ब	०.०८.००	रस्ता	७९/२/१ब	७९/२/१ब	७९/२/१अ

अनुसूची - दोन

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण

प्रकल्पाचे नांव	:- अंबडवेट ता.मुळशी जि.पुणे येथे चिखली चिंचवड माण पिरंगुट प्रजिमा ३१ साखळी क्रं २५/२०० मुळा नदीवर मोठ्या पुलासाठी पोहोच मार्गाकरीता भूसंपादन
प्रकल्पाचे वर्णन	:- विशेष सार्वजनिक वाहतूकीचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प
समाजाला मिळणारे लाभ	:- सार्वजनिक वाहतुक सुरळीत व जलद गतीने होण्यास मदत होणार आहे.

अनुसूची - तीन

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- बाधित व्यक्ती विस्थापित होत नाहीत.

अनुसूची - चार

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या :- कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम
अभिकरणाने दिलेला सामाजिक प्रभाव (दक्षिण) विभाग पुणे यांचेमार्फत संपादन
निर्धारण सारांश मिळकतीमध्ये पुलाचे बांधकाम अलाहिदा पूर्ण
करणेत आले असून, मा. उच्च न्यायालय मुंबई
यांचेकडील रिट पिटीशन क्र. १०४६०/२०२३
मधील दि. ०३/०४/२०२५ रोजीचे आदेशान्वये
भूसंपादनाची कार्यवाही करणेत येत असल्याने,
भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा
हक्क अधिनियम, २०१३ चे प्रकरण २ व ३ च्या
तरतूदीनुसार कार्यवाही करणेची आवश्यकता
नाही.

अनुसूची पाच

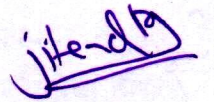
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील

- अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे :- आवश्यकता नाही
पदनाम
- ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- आवश्यकता नाही
- क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे
त्या अधिसूचनेचा तपशील :- आवश्यकता नाही

टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन क्रमांक १७) पुणे यांचे
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल.

दिनांक :- २४/०४/२०२६

ठिकाण :- पुणे



(जितेंद्र डुडी)
जिल्हाधिकारी पुणे